

ISHAK BIN DAUD
lwn
BEE BEE FATHIMAH BINTI ABU BAKAR

Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Haji Abd Latif (Ahli Panel), YA Datuk Jasri@Nasip bin Mat Jakir (Ahli Panel)

20 November 2020/ 04 Rabiulakhir 1442H

Kes Semakan No. 10000-003-0100-2020

Seksyen 68(1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003

Peguam Syarie Pemohon : Tuan Irsamuddin bin Ikhsan daripada Tetuan Irsamuddin Fitri & Associates

PERMOHONAN

1) Pemohon memfailkan permohonan semakan ini untuk mendapatkan suatu perintah sebagaimana berikut;

1.1 Mahkamah Rayuan Syariah membatalkan Perintah Interim Hadhanah bertarikh 23hb September 2020 yang diputuskan oleh Yang Arif Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah pada 23hb September 2020 sepertimana berikut :-

- i. Mahkamah meluluskan permohonan Pemohon berdasarkan Seksyen 201 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.
- ii. Mahkamah memerintahkan hak jagaan sementara anak yang bernama MUHAMMAD IMAN MUZHAFAR BIN ISHAK

- (NO. MYKID: 170605-10-2635) diberikan kepada Pemohon sehingga Kes Induk Hak Jagaan Anak diputuskan.
- iii. Mahkamah memerintahkan Responden diberikan hak lawatan, bersama dan bermalam untuk anak yang bernama MUHAMMAD IMAN MUZHAFAR BIN ISHAK (NO. MYKID 170605-10-2635) pada minggu kedua, ketiga dan keempat setiap bulan atau pada bila-bila masa yang sesuai dan munasabah dengan pemakluman dan perbincangan pihak-pihak.
 - iv. Mahkamah memerintahkan waktu pengambilan anak tersebut oleh Responden untuk hak lawatan, bersama dan bermalam ialah pada hari Jumaat jam 6.00 petang dan waktu pemulangan pada hari Ahad jam 6.00 petang.
 - v. Mahkamah memerintahkan tempat pengambilan anak tersebut ialah di tempat tinggal Pemohon atai di mana-mana yang difikirkan sesuai dan munasabah dengan pemakluman dan perbincangan pihak-pihak.
 - vi. Mahkamah memerintahkan bahawa pihak berkuasa Polis DiRaja Malaysia (PDRM) dan mana-mana agensi dan/atau jabatan yang berkenaan diperintahkan untuk memberikan kerjasama dan perlindungan bagi memastikan matlamat Perintah ini dipatuhi oleh semua pihak.
 - vii. Mahkamah memerintahkan bahawa Perintah ini hendaklah berkuatkuasa serta merta.
 - viii. Kemungkiran kepada Perintah ini merupakan suatu penghinaan kepada Mahkamah.

- 1.2 Mahkamah Rayuan memerintahkan bahawa hak jagaan sementara anak yang bernama MUHAMMAD IMAN MUZHAFAR BIN ISHAK (NO. MYKID 170605-10-2635) diberikan kepada Pemohon di dalam tindakan ini sehingga Kes Induk Hak Jagaan Anak diputuskan.
- 1.3 Mahkamah Rayuan Syariah memerintahkan bahawa Responden di dalam tindakan ini diberikan hak lawatan, bersama dan bermalam untuk anak yang bernama MUHAMMAD IMAN MUZHAFAR BIN ISHAK (NO. MYKID 170605-10-2635) pada minggu kedua dan keempat setiap bulan atau pada bila-bila masa yang sesuai dan munasabah dengan pemakluman dan perbincangan pihak-pihak.
- 1.4 Mahkamah Rayuan Syariah memerintahkan bahawa waktu pengambilan anak tersebut oleh Responden di dalam tindakan ini untuk hak lawatan, bersama dan bermalam ialah pada hari Jumaat jam 6.00 petang dan waktu pemulangan pada hari Ahad jam 6.00 petang.
- 1.5 Mahkamah Rayuan Syariah memerintahkan bahawa tempat pengambilan anak tersebut ialah di tempat tinggal Pemohon di dalam tindakan ini atau di mana-mana yang difikirkan sesuai dan munasabah dengan pemakluman dan perbincangan pihak-pihak.
- 1.6 Mahkamah Rayuan Syariah memerintahkan bahawa pihak berkuasa Polis DiRaja Malaysia (PDRM) dan mana-mana agensi dan/atau jabatan yang berkenaan diperintahkan untuk memberikan kerjasama dan perlindungan bagi memastikan matlamat Perintah ini dipatuhi oleh semua pihak.
- 1.7 Mahkamah Rayuan Syariah memerintahkan bahawa Perintah ini hendaklah berkuatkuasa serta merta. Kemungkiran kepada Perintah ini merupakan suatu penghinaan kepada Mahkamah.

- 1.8 Lain-lain perintah yang difikirkan adil dan suai manfaat oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

FAKTA KES

2) Pemohon dan Responden telah berkahwin pada 28 Februari 2014 dan kemudiannya telah bercerai pada 15 April 2019. Hasil daripada perkahwinan mereka telah dikurniakan dengan seorang anak lelaki yang bernama MUHAMMAD IMAN MUZHAFAR BIN ISHAK (NO. MYKID 170605-10-2635).

3) Responden telah memfailkan kes hak jagaan anak pada 18 November 2019 melalui Kes No. 10207-028-0609-2019 dan seterusnya memfailkan kes hak jagaan sementara anak secara ex-parte pada 2 Disember 2019 melalui Kes No. 10209-038-0901-2019. Pada 9 Disember 2019, Mahkamah memerintahkan kes hak jagaan sementara anak dibicarakan secara inter parte. Pada 23 September 2020, Mahkamah telah membuat keputusan berkaitan hak jagaan sementara anak tersebut seperti di perenggan 1.1(i) hingga (viii) di atas.

4) Pemohon telah tidak berpuas hati dengan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah tersebut dan telah memfailkan semakan ini pada 2 Oktober 2020 atas alasan bahawa;

- 4.1 YA Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah telah terkhilaf apabila memutuskan perintah interim hak jagaan anak diberikan kepada Responden, di mana YA Hakim Bicara gagal mempertimbangkan menurut undang-undang tentang fakta bahawa status quo anak tersebut telah tinggal dan/atau hidup bersama Pemohon (Ayah) dalam tempoh yang lama iaitu sejak 2 Jun 2019 (1 tahun 3 bulan).

- 4.2 YA Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah telah terkhilaf apabila gagal meneliti dan mempertimbangkan tentang kebajikan anak tersebut yang telah dijaga pada tahap yang terbaik oleh Pemohon berbanding Responden yang bekerja sebagai pembantu kedai makan dengan pendapatan sebanyak RM 1,200 sebulan.
- 4.3 YA Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah telah gagal mempertimbangkan kewajaran laporan pakar yang mengesahkan bahawa anak tersebut adalah sihat dan telah dijaga dengan baik serta mengikuti pemeriksaan secara rutin sepanjang anak tersebut berada di bawah jagaan Pemohon.
- 4.4 YA Hakim Bicara telah terkhilaf dalam meneliti qarinah berkenaan Responden tidak berhasrat untuk menjaga anak tersebut. Sebagai buktinya Responden telah menghantar pesanan melalui aplikasi Whatsapp kepada Pemohon pada 9 Disember 2019 yang menyatakan hasrat untuk berjumpa dengan anak tersebut tetapi Responden tidak pernah hadir untuk berjumpa dengan anak tersebut walaupun Pemohon mengizinkan Responden untuk berjumpa dengan anak tersebut.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

5) Sukacita kami tegaskan di sini bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 tidak boleh dibenarkan sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilang dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai permohonan semakan ini untuk

mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

6) Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*) telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak melalui peruntukan Seksyen 56 tersebut. Di samping itu, Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes semakan di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri-Negeri juga telah menggariskan beberapa panduan agar proses semakan hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja seperti kes *Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah*, JH 36 (2), kes *Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 14000-003-0033-2012, kes *Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 10000-003-0009-2011, Kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra*, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012.

7) Berdasarkan kepada Arahan Amalan dan panduan otoriti kes-kes di atas, maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan Hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara atau perintah / penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan Hukum Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

8) Setelah meneliti alasan permohonan Pemohon, kami berpuashati bahawa proses semakan boleh dijalankan kerana alasan yang dibangkitkan oleh Pemohon

melibatkan *status quo* anak tersebut semasa permohonan perintah interim difailkan. Prinsip berkaitan status quo ini telah establish berdasarkan rujukan kes Nooranita binti Kamaruddin lwn. Faeiz Yeop Ahmad, JH VII Bhg. I [1410H].

9) Bagi melaksanakan semakan ini, kami telah memanggil dan menyemak rekod kes Permohonan No. 10207-038-0901-2019. Berdasarkan semakan yang telah dijalankan kami membuat dapatan seperti berikut:

9.1 Responden pernah memfailkan laporan polis terhadap Pemohon berkenaan tindakan Pemohon mengambil Anak Tersebut semasa Responden berada di rumah beralamat di No. 14, Jalan Adenium 2B, Seksyen BB5, Bandar Bukit Beruntung, 48300 Rawang, Selangor pada 25 Februari 2019.

9.2 Pemohon sekali lagi telah mengambil Anak Tersebut pada bulan Jun 2019 berdasarkan Afidavit Responden di dalam Kes 10207-038-0901-2019.

9.3 Berdasarkan dapatan di perenggan 9.1 dan 9.2 di atas dan fakta bahawa Pemohon dan Responden telah bercerai pada 15 April 2019, kami mendapati Anak Tersebut berada di dalam jagaan Responden sebelum dan selepas perceraian berlaku di antara Pemohon dan Responden.

9.4 Pertimbangan YA Hakim Bicara dalam memutuskan penjaga sementara kepada anak tersebut juga tidak bertentangan dengan peruntukkan Seksyen 201 ETMMS 2003 dan sesuai dengan apa yang telah diperuntukkan dengan seksyen 82, 83 dan 84 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.

9.5 YA Hakim Bicara telah menyatakan dalam alasan ringkas permohonan interim (*inter-parte*) hadhanah berkaitan pertimbangan mengapa perintah hak jagaan sementara dikeluarkan sedemikian. Kes ini juga telah didengar secara *inter-parte* dan pada hemat kami, YA Hakim Bicara telah mengambilkira semua keadaan dan fakta berkaitan kes ini bagi mengelakkan sebarang ketidakadilan terhadap kedua-dua pihak dalam memutuskan kes ini tanpa mengenyepikan kemaslahatan dan kebajikan anak-anak.

9.6 Kami berpendapat bahawa status quo anak tersebut adalah pada Responden dan bukannya pada Pemohon berdasarkan fakta bahawa anak tersebut telah tinggal bersama Responden sebelum dan selepas pihak-pihak bercerai sebelum anak tersebut diambil oleh Pemohon dan tinggal bersama Pemohon mulai Jun 2019.

9.7 Oleh yang demikian permohonan hak jagaan sementara yang dipohon oleh Responden terhadap Pemohon ke atas anak tersebut adalah untuk mengekalkan status quo anak tersebut di dalam jagaannya.

9.8 Kami bersetuju dengan YA Hakim Bicara bahawa dakwaan Pemohon yang mempertikaikan kelayakan Responden untuk menjaga anak tersebut tidak dibuktikan sewajarnya berdasarkan Seksyen 84 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003.

9.9 Kami juga bersetuju dengan YA Hakim Bicara bahawa pertikaian mengenai sama ada Pemohon atau Responden yang lebih layak menjadi hadhinah tidak perlu diputuskan di dalam permohonan ini sebaliknya dibicarakan dan diputuskan dalam kes induk hadhanah.

10) Berdasarkan dapatan-dapatan tersebut kami menyimpulkan bahawa YA Hakim Bicara tidak terkhilaf dan tidak ada alasan untuk kami campur tangan terhadap perintah interim yang telah dikeluarkan. Kami menasihati pihak-pihak agar memberi tumpuan terus kepada perbicaraan kes induk supaya ia dapat diselesaikan dengan segera.

KEPUTUSAN

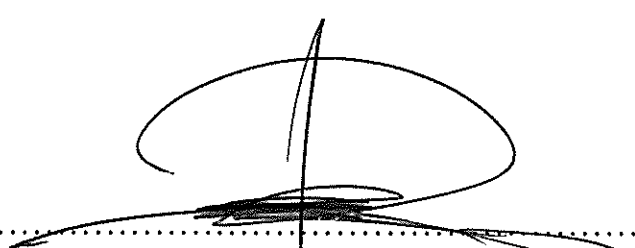
SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon dan SETELAH memanggil dan menyemak rekod kes Permohonan No. 10207-038-0901-2019 MAKA kami sebulat suara memutuskan sebagaimana berikut;

- 1) Permohonan Semakan Pemohon **DITOLAK**.
- 2) Keputusan Kes No. 10207-038-0901-2019 adalah dikekalkan.

Penghakiman ini diberikan oleh;

-
1. **YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;

- 
2. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

- 
3. **YA DATUK HAJI JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor